

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3349/2530

กรมศุลกากร
บริษัทอาปาเช่ไอส์ครีม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก, มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ. จราจรทางบก มาตรา 112 ทวิ, มาตรา 112 ตรี, มาตรา 112 จัตวา

เจ้าพนักงานประเมินได้ส่งแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าและภาษีการค้าแก่จำเลย ให้จำเลยนำเงินค่าภาษีมาชำระภายในกำหนด 30 วันตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 112 ทวิ มิฉะนั้นจะถูกเรียกเงินอีกร้อยละ 20 ของค่าอากรที่ต้องชำระหรือชำระเพิ่มเติมมาตรา 112 ตรี จำเลยได้รับแบบแจ้งการประเมินดังกล่าวแล้ว ไม่นำเงินค่าภาษีมาชำระภายในกำหนด กรมศุลกากรมีคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 3/2525 ข้อ 1.5 มีใจความว่า ถ้าผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกนำเงินภาษีอากรมาชำระเกินกำหนด 3 เดือน ขึ้นไปนับแต่วันที่ครบกำหนด 30 วัน จากวันที่ได้รับแจ้งให้เรียกเงินเพิ่ม 20 เปอร์เซ็นต์ ทุกรายคำสั่งทั่วไปของกรมศุลกากรดังกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรก็ต้องเป็นผู้ออกคำสั่งนั้นทั้งตามมาตรา 112 ตรี ไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ต้องทำเป็นหนังสือเรียกเงินเพิ่มร้อยละ 20 จากผู้นำของเข้าโดยตรงทุกรายดังนั้น การส่งแบบแจ้งการประเมินดังกล่าว พึงได้ว่าเจ้าพนักงานประเมินกระทำไปในฐานะผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ทั้งไม่ปรากฏว่า การใช้ดุลพินิจของพนักงานประเมินที่กระทำในฐานะผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นการไม่ชอบ และทางฝ่ายจำเลยก็มีได้มีพฤติการณ์อย่างใดที่สมควรจะให้งดเรียก

เงินเพิ่มตามมาตรา 112 ตริ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการเรียกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่ต้องนำมาชำระตามมาตรา 112 จัตวา จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในเงินเพิ่มร้อยละ 20

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอดเงินภาษีอากรที่ต้องชำระเพิ่ม รวมกับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีอากรที่ต้องชำระเพิ่มนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์นั้นเป็นการไม่ชอบ ถึงแม้คู่ความจะมีได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5)

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 112 ตริบัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนค่าอากรที่ต้องชำระและมาตรา 112 จัตวา บัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินค่าอากรที่ต้องชำระเพิ่ม เช่นนี้แล้ว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้วจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มเติม กับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของอากรที่ต้องเสีย และเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีอากรที่ต้องเสียเพิ่มจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงินที่จำเลยต้องชำระทั้งสิ้น 290,961 บาท 53 สตางค์คำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จดังนี้ถือว่าโจทก์มิได้ขอให้จำเลยชำระ

เงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีอากรที่ต้องเสียเพิ่มนับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงพิพากษาให้ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอุตสาหกรรมไอศกรีมเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าเป็นเงิน ๗๔๙,๖๓๓ บาท ๓๐ สตางค์ แต่จำเลยเสียภาษีอากรขาเข้าเป็นเงิน ๔๙๘,๔๒๒ บาท ๒๔ สตางค์ กับวางเงินประกันค่าภาษีอากรเพิ่มเติมไว้ให้โจทก์แล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรเพิ่มเติมให้โจทก์อีก ๑๔๙,๒๑๑ บาท ๐๖ สตางค์ กับต้องเสียเงินเพิ่มเป็นเงิน ๒๙,๘๔๒ บาท ๒๒ สตางค์กับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน นับแต่วันตรวจปล่อยเครื่องจักรและส่วนประกอบที่จำเลยนำเข้าคือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จนถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๑๑๑,๙๐๘ บาท ๒๕ สตางค์ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๒๙๐,๙๖๑ บาท ๕๓ สตางค์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ฟ้องเรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ นับแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๑๑,๙๐๘ บาท ๒๕ สตางค์แล้วจะนั่นที่เรียกเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม จึงไม่สมควรกำหนดให้เพราะเป็นการเรียกซ้ำอีกจำเลยชอบที่จะต้องชำระอากรที่ค้างกับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนให้โจทก์เท่านั้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๖๑,๑๑๙ บาท ๓๑ สตางค์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง

ต่อปีนับแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗ (วันฟ้อง) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงิน
เสร็จให้แก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้นำเข้าจะรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ตามพ
ระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา ๑๑๒ ตี ต่อเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมายเรียกให้ชำระ การที่โจทก์เรียกให้จำเลยชำระหนี้ตามแบบแจ้งการ
ประเมิน เอกสารหมาย จ.๙ ไม่ได้หมายความว่า อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมายได้เรียกให้จำเลยชำระเงินเพิ่มตามมาตราดังกล่าว โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้องเรียกเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑๒ ตี จากจำเลย จึงพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยนำ
เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอุตสาหกรรมไอศกรีมราคารวมเป็นเงิน
๔,๙๘๔,๒๒๒.๒๔ บาท เข้ามาในราชอาณาจักรโดยจำเลยเสียภาษีอากรขาเข้าในพิกัด
อัตราศุลกากรร้อยละ ๑๐ และภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาลรวมเป็นเงิน
๔๙๘,๔๒๒.๒๔ บาทพร้อมทั้งวางเงินประกันค่าภาษีอากรเพิ่มเติมไว้ให้โจทก์เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์เห็นว่าจำเลยเสียภาษีอากรขาเข้ายังไม่
ถูกต้องเพราะจำเลยจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าในพิกัดอัตราศุลกากรร้อยละ ๑๕ เมื่อ
รวมกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแล้วจะต้องเสียภาษีอากรเป็น
เงิน๗๔๗,๖๓๓.๓๐ บาท หลังจากนำเงินภาษีอากรที่จำเลยชำระไว้และเงินประกันค่า
ภาษีอากรเพิ่มเติมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาหักออกแล้ว จำเลยจะต้องเสียภาษี
อากรเพิ่มให้แก่โจทก์อีกเป็นเงิน ๑๔๙,๒๑๑.๐๖ บาท เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์
ได้แจ้งการประเมินให้จำเลยนำเงินภาษีอากรเพิ่มมาชำระภายในกำหนด ๓๐ วัน

จำเลยได้ทราบแล้ว แต่ไม่นำมาชำระภายในกำหนด ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้คงมีว่า จำเลยต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่มตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา ๑๑๒ ตี หรือไม่เห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา ๑๑๒ ตี เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายใช้ดุลพินิจเรียกเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มหรือไม่ก็ได้ จากผู้นำของเข้าหรือส่งของออกที่มีได้ชำระเงินอากรให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแห่งมาตรา ๑๑๒ ทวิ หรือผู้นำของเข้าหรือส่งของออกมิได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ เมื่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายใช้ดุลพินิจเรียกเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑๒ นี้แล้ว ถ้าไม่มีพฤติการณ์อันสมควรที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นการไม่ชอบแล้ว ก็ไม่เป็นการสมควรที่ศาลจะสั่งให้ผู้นำของเข้าหรือส่งของออกไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มตามที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเรียกเงินเพิ่มไว้ ในกรณีนี้หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ประเมินภาษีอากรขาเข้าพร้อมกับระบุให้จำเลยนำเงินค่าภาษีอากรขาเข้า มาชำระภายในกำหนด ๓๐ วันตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ มิฉะนั้นจะถูกเรียกเงินอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าอากรที่ต้องชำระหรือชำระเพิ่ม ตามมาตรา ๑๑๒ ตี ปรากฏตามแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า และภาษีการค้าเอกสารหมาย จ.๙ และจำเลยได้รับแบบแจ้งการประเมินดังกล่าวแล้ว จำเลยไม่นำเงินค่าภาษีอากรขาเข้ามาชำระภายในกำหนดดังกล่าว ซึ่งทางกรมศุลกากรได้เคยมีคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๓/๒๕๒๕ ข้อ ๑.๕ มีใจความว่า 'ถ้าผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกนำเงินภาษีอากรมาชำระเกินกำหนด ๓ เดือนขึ้นไป นับแต่วันที่ครบกำหนด ๓๐ วัน จากวันที่ได้รับแจ้งให้เรียกเงินเพิ่ม ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกสาย' ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๒๐ เห็นว่าในเมื่อเป็นคำสั่งทั่วไปของกรมศุลกากรแล้วอธิบดีกรมศุลกากรก็ต้องเป็นผู้ออกคำสั่งนั้น และถึงแม้ว่าเอกสารหมาย จ.๒๐ จะเป็นเพียงบันทึกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาง กอง

พิธีการและประเมินอากรถึงกองคดี มิใช่ตัวคำสั่งทั่วไปดังกล่าวก็ตาม ทางจำเลยก็มีได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านว่าอธิบดีกรมศุลกากรไม่เคยออกคำสั่งดังกล่าวแต่ประการใด ทั้งตามมาตรา ๑๑๒ ตริ มิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายต้องทำเป็นหนังสือเรียกเงินเพิ่มร้อยละ ๒๐ จากผู้นำเข้าโดยตรงทุกราย ดังนั้น แบบแจ้งการประเมินเอกสารหมาย จ.๙ จึงรับฟังได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้กระทำไปในฐานะผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ประกอบกับตามพฤติการณ์ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า การใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่กระทำในฐานะผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เป็นการไม่ชอบแต่ประการใด และทางฝ่ายจำเลยก็มีได้มีพฤติการณ์อย่างใดที่สมควรจะให้งดเรียกเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑๒ ตริ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการเรียกเงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของค่าอากรที่นำมาชำระ ตามมาตรา ๑๑๒ จัตวา

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากยอดเงินภาษีอากรที่ต้องชำระเพิ่มรวมกับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของภาษีอากรที่ต้องชำระเพิ่มนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่าเป็นการไม่ชอบ ถึงแม้คู่ความจะมีได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๑๑๒ ตริ บัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าอากรที่ต้องชำระและมาตรา ๑๑๒ จัตวา บัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของเงินค่าอากรที่ต้องชำระเพิ่ม เช่นนี้แล้ว ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยดังกล่าว และในคดีนี้โจทก์มิได้ขอให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินค่าอากรที่ต้องชำระเพิ่มนับตั้งแต่วัน

ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จมาในฟ้องศาลจึงพิพากษาให้จำเลยชำระเงินเพิ่มตามอัตราตั้ง
กล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ไม่ได้เช่นเดียวกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินเพิ่มจำนวน ๒๙,๘๕๒.๒๒ บาท แก่โจทก์
แต่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากยอดเงินอากรและ
เงินเพิ่มทั้งหมดนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จต่อโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายทรงธรรม สุขสวัสดิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายเดชา สุวรรณโณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>